

1502497-04.2021.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... um mau antecedente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 70), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando a pena para 1 ano e 2 meses e 11 dias-multa (fls. 49/57 = 62/70 e 71/77). Friso que não aumentei a pena pelas condenações pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (0018850-97.2004.8.26.0157- fls. 71 e 0007322-85.2009.8.26.0348 - fls. 72), pois os Tribunais Superiores vêm ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502497-04.2021.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2184772/2021 - 04º D.P. MAUA, 13588209 - 04º D.P. MAUA, 699/21/206 - 04º D.P. MAUA, 2184772 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAMON SOUSA MORAIS

Data da Audiência:

29/08/2022

Em 29 de agosto de 2022 às 15h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Ausente o réu Ramon Sousa Moraes. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Luiz Carlos Batista Dias. Presentes as testemunhas comuns Douglas Anderson Dias e Severino de Moraes. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo

Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do réu Ramon Sousa Moraes uma vez que foi citado (fls. 81) e devidamente intimado da presente audiência (fls. 103), porém não compareceu e não justificou a sua ausência." A seguir, pelas partes, não houve oposição à decretação da revelia. Na sequência, foi inquirida a vítima e a testemunha Douglas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Severino, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RAMON SOUSA MORAIS, qualificado a fls. 9/10 e 11/12, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 07 de junho de 2021, por volta de 04h:19min, na Rua Jaír Balo, nº 34-A, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Mauá, mediante destreza, subtraiu para si, 1 (um) pacote contendo 12 (doze) maços de cigarro, avaliados em R\$ 70,00 (setenta reais - fls. 31/32) e a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes a Luiz Carlos Batista Dias (fls. 47/48). A denúncia foi oferecida (fls. 46) e recebida (fls. 58). O réu foi citado (fls. 81) e apresentou defesa preliminar (fls. 85). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 87/91). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Luiz Carlos Batista Dias (gravação audiovisual), a testemunha Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual) e foi decretada a revelia do réu Ramon Sousa Moraes, porque ele não compareceu ao ato, mesmo intimado (termo de audiência e fls. 103). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Severino de Moraes (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foi ouvida a vítima Luiz Carlos Batista Dias (fls. 7) e o réu Ramon Sousa Moraes (fls. 9/10). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Ramon, em debates, requereu o reconhecimento do princípio da insignificância ou a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e a sua compensação com a reincidência, o afastamento da qualificadora da destreza, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 8). Auto de avaliação (fls. 31/32). Links de vídeos de câmeras de segurança (fls. 42). Folha de antecedentes (fls. 49/57 = 62/70) e certidão (fls. 71/77). II - Fundamentação. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 8), auto de avaliação (fls. 31/32), links de câmeras de segurança (fls. 42) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Luiz Carlos Batista Dias disse que: a) eu fui vítima de furto, b) eu tenho um comércio na garagem; c) nesse dia, nós percebemos que os portões estavam destravados, mas eles são fechados por dentro, e os portões estavam aberto; b) foram subtraídos cigarros e o dinheiro da gaveta; c) vimos o furto nas imagens, ele colocou os braços por baixo do portão e abriu; d) nós vimos ele pelas câmeras e já o reconhecemos; e) ele é vizinho, ele mora na rua; f) ele também estava na Delegacia; g) os bens não foram recuperados; h) na Delegacia não mostraram fotos

dele não, o policial perguntou se era ele, eu confirmei que sim, mas não foram mostradas fotos não (gravação audiovisual e fls. 7). Judicialmente, a testemunha Douglas Anderson Dias disse que: a) as vítimas registraram o boletim de ocorrência; b) alguns dias depois fomos até a residência e ele nos forneceu imagens do furto e disse que o furtador morava na mesma rua e forneceu o nome do autor e onde era a residência dele; c) ele admitiu esse furto e confessou outro furto na mesma via; d) no furto do Senhor Luis Carlos foi subtraído maços de cigarro; e) ele forçou o portão, mas não foi solicitado perícia, porque se ele forçou o portão, a vítima já havia arrumado; f) eu não vi dano no portão; g) o Senhor Severino tem as mesmas informações que eu; h) não conhecia o Ramon; i) teve ocorrências na mesma rua, o da Dejanira e do Luis Carlos, o da Dejanira houveram danos, mas do Luis Carlos eu não lembro; j) ele teve que fazer o contorcionismo da mão para abrir o portão e depois ele levantou (gravação audiovisual). Pois bem, pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 8), auto de avaliação (fls. 31/32), links de câmeras de segurança (fls. 42), bem como pela declaração da vítima Luiz Carlos Batista Dias (gravação audiovisual e fls. 7) e pelos depoimentos das testemunhas Douglas Anderson Dias (gravação audiovisual) e pela confissão extrajudicial do réu Ramon Souza Moraes (fls. 9/10), foi comprovado que na data dos fatos, o réu, não se sabe como, destravou o portão da residência da vítima e subtraiu 12 maços de cigarro e a quantia de R\$ 50,00, e fugiu. Contudo, as imagens das câmeras de monitoramento captaram a conduta delitiva e a vítima indicou a qualificação do réu para os policiais, por isso, ainda que tenha ocorrido equívoco no auto de reconhecimento fotográfico, a autoria é certa, inclusive o réu confessou extrajudicialmente o crime (fls. 9/10). Contudo, não reconheço a qualificadora de o crime de furto ter sido praticado mediante destreza, pois, como já disse, não ficou comprovado ao certo como o réu destravou as portas do comércio da vítima (fls. 42). Inclusive, o depoimento da testemunha Douglas é confuso neste sentido (gravação audiovisual). Não reconheço o princípio da insignificância, porque o réu tem maus antecedentes, é reincidente específico (fls. 49/57 = 62/70 e 71/77) e praticou o crime durante o repouso noturno, não podendo o direito penal ser indiferente a fatos como este, inclusive com furto de dinheiro e cigarro para comprar drogas (fls. 9/10). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Ramon Sousa Moraes, pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, contra a vítima Luiz Carlos Batista Dias. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele possui um mau antecedente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 70), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando a pena para 1 ano e 2 meses e 11 dias-multa (fls. 49/57 = 62/70 e 71/77). Friso que não aumentei a pena pelas condenações pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (0018850-97.2004.8.26.0157- fls. 71 e 0007322-85.2009.8.26.0348 - fls. 72), pois os Tribunais Superiores vêm entendendo que este crime não gera reincidência. Apesar de entender que os maus antecedentes devem ser verificados na data dos fatos, motivo pelo qual não levo em consideração as condenações por furto que o réu tem, porque o trânsito em julgado desta condenação é posterior ao fato desse processo. Na segunda fase da aplicação da pena, existe uma agravante e uma atenuante, pois o réu é reincidente específico pelo crime de furto (fls. 65 e

75), e confessou o crime (fls. 9/10), razão pela qual as compenso. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Ramon Sousa Moraes em 1 ano e 2 anos de reclusão, e 11 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 9/10). O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis, conforme

fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 49/57 = 62/70 e 71/77), motivo pelo qual não substituo, nem suspendo a sua pena, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, caput, e incisos I e II, ambos do Código Penal. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu RAMON SOUSA MORAIS (R.G. Nº 41.694.744-SP - filho Otacilio Freitas Moraes e Maria das Graças Sousa Moraes - fls. 9/10 e 11/12), pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, contra a vítima Luiz Carlos Batista Dias, a 1 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, sendo o valor do dia multa de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, ele aguardou o trâmite processual solto. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Intime-se o réu, por edital, desta sentença, nos termos do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.